



Resolución Directoral N° 001603.....

Tocache, 24 ABR 2023

VISTO: El Expediente VIR-2023006589, de fecha 11 de abril de 2023, presentado por el servidor José Manuel BURGA COTRINA, identificado con DNI N° 27058806, quien solicita reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", antecedentes que son adjuntos en un total de treinta y dos (32) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, con Expediente VIR-2023006589, de fecha 11 de abril de 2023, presentado por el servidor José Manuel BURGA COTRINA, identificado con DNI N° 27058806, quien solicita reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", conforme a la Ley del Profesorado, por la supuesta omisión del pago de la bonificación especial establecida de la Ley 24029 en su Artículo 48°, modificada por la Ley N° 25212, y el Decreto Supremo N° 019-90-ED en su Artículo 208° y 210°; así se tiene que revisado los documentos se advierte que el recurrente tiene **condición de contratado** y de conformidad con el Decreto Supremo N° 011-2001-ED, se dispuso que el Ministerio de Educación sea la entidad responsable de determinar las normas y lineamientos técnicos en materia de remuneraciones para el procesamiento de Planillas de Personal comprendido en la Dirección de Educación de Lima, en la Dirección de Educación del Callao, en las Direcciones Regionales y órganos dependientes de las mismas del Sector Educación de los Consejos Transitorios de Administración Regional, los cuales también serán aplicados por las Unidades Ejecutoras del Sector Educación y dentro de las facultades conferidas por la norma legal mencionada, expide la Resolución Ministerial N° 124-2001-ED, del Ministerio de Educación, aprueba el Sistema Único de Planillas, y establece su aplicación y utilización de manera obligatoria y como único sistema a nivel nacional y la Ley N° 28197 en su Artículo 7°. – Establece sobre el Registro de Planillas y Plazas, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, implantara dentro de ciento veinte (120) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, un sistema único de registro de planillas y plazas a nivel nacional, a fin contar con un registro integral de información del personal y remuneraciones del sector, sobre la base del cual se efectúe el pago de las remuneraciones del personal del Sector Educación. Siendo así mediante Decreto Supremo N° 051-91-PCM, en su Artículo 1°. – Establece, en forma transitoria, las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, carrera Pública y Sistema Único de Remuneración y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales, lo mismo que en el Artículo 10° y Artículo 12°, establece el "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total"; dispuesta en el Decreto Supremo N° 019-90-ED, la que se venía abonando en sus remuneraciones (bonificación especial), con vigencia del 01 de febrero de 1991;



Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944, ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762; y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, en la parte Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Resolución Directoral

Nº.....1603.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de reconocimiento de "Pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalentes al 30% de su remuneración total", al servidor José Manuel BURGA COTRINA, identificado con DNI N° 27058806, en su condición de docente contratado en la jurisdicción de la UGEL – Tocache, al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944.

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITASE, a través de Secretaría General, copia fedateadas de la presente resolución a favor del servidor José Manuel BURGA COTRINA, identificado con DNI N° 27058806.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N°068 -2023

ANTECEDENTE : EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO VIR-2023006589
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2023

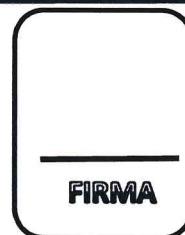
De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1603-2023

DECLARAR IMPROCEDENTE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASE.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : JOSE MANUEL BURGA COTRINA
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : ____/____/____ **HORA:**



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Maria Yolanda Burgos Patrino
DOMICILIO : Jr. ToCACHE - Ofce. 4 ToCACHE
DNI N° : 00961617
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: Hermana





ROSAC.SILVA GERMANY

 SECRETARIA GENERAL

 C.M. 8000078280



NOTIFICADOR